[별지 제1호서식] * 본 서식은 채용상황에 따라 재구성하여 사용

부패방지권익위법상 비위면직자등 취업제한 관련 체크리스트(확인서)

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 '부패방지권익위법')상 **비위면직자등**은 **공공기관 취업이 제한**되어(제82조) 이를 위반하여 취업할 경우 **형사처벌**(제89조, 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금) 및 **해임요구**(제83조)를 받게 되므로, 채용 지원 시 본인이 대상자가 되는지 사전 확인이 필요합니다.

<해당되는 문항 □에 체크>

1. **공직자**로 재직한 경험이 있는지 *공직자: 부패방지권익위법 제2조제3호 (다목은 제5장 적용 시만 해당) 가.「국가공무원법」 및「지방공무원법」에 따른 공무원과 그 밖의 다른 법률에 따라 그 자격·임용·교육훈련·복무·보수·신분보장 등에 있어서 공무원으로 인정된 자 나. 공직유관단체의 장 및 그 직원	해당 □ 비해당 □
2. **'공직자로서 재직 중 직무와 관련된 부패행위'**로 적발된 사실이 있는지 (적발 시기는 재직 중, 퇴직 후 불문) * 부패행위 : 부패방지권익위법 제2조제4호 가. 공직자가 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위 나. 공공기관의 예산사용, 공공기관 재산의 취득·관리·처분 또는 공공기관을 당사자로 하는 계약의 체결 및 그 이행에 있어서 법령에 위반하여 공공기관에 대하여 재산상 손해를 가하는 행위 다. 가목과 나목에 따른 행위나 그 은폐를 강요, 권고, 제의, 유인하는 행위 * (예시) 성희롱, 성매매, 음주운전, 폭행, 단순업무상 과실, 복무위반 : 비해당 금품요구, 향응수수, 공금횡령, 공용물 사적사용, 수당·여비 부당수령: 해당	해당 □ 비해당 □
3-1. **해당 부패행위로 당연퇴직, 파면 또는 해임***된 사실이 있는지 * 명칭에 관계없이 신분상실에 이르는 징계 포함	해당 □ 비해당 □
3-2. 위 사유로 인한 **퇴직일**로부터 **5년이 경과되지 않았는지**	해당 □ 비해당 □
4-1. 퇴직 후 해당 부패행위로 **벌금 300만원 이상의 형의 선고**를 받은 사실이 있는지	해당 □ 비해당 □
4-2. 해당 형의 **집행이 종료된 날***(또는 집행받지 아니하기로 확정된 날)부터 **5년이 경과되지 않았는지** * ①벌금형, ②자격정지 또는 자격상실 형, ③금고 또는 징역형의 집행유예 선고를 받은 경우는 판결이 확정된 날, 집행 종료일과 집행받지 아니하기로 확정된 날이 다른 경우 빠른 날	해당 □ 비해당 □
1, 2, 3-1, 3-2 (모두 충족) ⇒ 취업제한대상자(제82조제1항제1호)	해당 □
1, 2, 4-1, 4-2 (모두 충족) ⇒ 취업제한대상자(제82조제1항제2호)	해당 □

※ 해당 기재사항은 비위면직자등 취업제한 해당 확인자료로만 활용됩니다.

20 년 월 일

생년월일 . . . 지원자 (서명)

년 월 일